

מסורת הש"ס

א) לקמן 5: [נעיל פא.]; ב) [ותוספתא פ"ו, א] [מסכת סו: ע"ש, ד] דמאי פ"ד משנה ג מסכת טז:.

הגהות הב"ח

א) גמ' לעולם שאני הכא כג"ל ומיות אחא לך נמחק: ב) רש"י ד"ה ותהא ובי' מתשמיען דהיינו ובי' והוה לה דברים שביט ובי' והיינו דקמני: ג) ד"ה אלא אי אמרת ובי' דלא הו בעל בכלל וא"כ בע"כ יפר חלקו דקתני היינו לאהר שותגריש משום דלמרינן ובי' הואיל דלכשתתגרש ובי' וכשתצא מתמחו ובי' ומאן דפריך הכי סבירא ליה ובי' דאמר לעיל. י"ב תמלת דף פב: (ו) ד"ה שאני ובי' קא משתירא להו דאשת אש: (ז) ד"ה רבי אליעזר ובי' אלא מהיקשא. י"ב ודבר מסכת דמאי פירש הרב גרטרעב משום דתפסו א' פוטרת כל הכרי ע"כ מפריש ע"ה תרומה גדולה ולא תרומת מעשר:

תוספות

ואימרת בעל לאו בכלל בריות הוא. כי מדה נטולה אני מן היהודים פירוש מתשמיש היהודים משאר יהודים קאמרי ואתאי צריך להפר חלקו והא לא סתרי נפשה אלא משאר יהודים: שאני הבא דבובחאא שמטויות לאסור עגמה מתשמיש המותר לה דהיינו תשמיש הבצל ולכן צריך להפר חלקו וחית ספירוס דגסרי ואי אמרת בעל לאו בכלל בריות הוא נטולה אני מן היהודים לאו תשמיש קאמרי שחי אסוריה מתשמיס בלא נדרה אלא ה"ק נטולה הנחתי מפירות היהודים שלא אהנה מהם אף כי לא יאה שלום וא"כ הו עיטו נפש דהא תמחינן (לעיל דף פב:). כשאין פרנסתו אלא ממנו יפר דהא ליכא למימר דלמרה קונס נהנה מן הבריות דוקא בעדוו שלהם אבל ממה שיקח הבצל מהם תהנה א"כ אתאי יפר בעדויה תתחיו אפי' ביטו לבינה לא הו כיון שיכול הבצל להציא ממקום שיראה הררי יונה ינע ויפר לה לעולם אף אחר שיגרסנה ואתאי תהא נטולה מן היהודים אלא לאו בעל בכלל בריות הוא ובי' אמרה נטולה אני מן היהודים מתשמיש קאמרה ובי' ביטו לבינה ומשני שאני הכא דמוכחא מילתא דתורה אסריה ובי' נמי בעל לאו בכלל בריות בעלמא הכא הו בכלל בריות ובי'

משמע לאו נטולה מבעל ומהשאר יהודים וקשה לפי סברת המקשה תקשה כמו כן מאי תהא משמשתו דקתני כיון דלאו בתשמיס נדרה ושמא ה"ק יפר ותעמוד תתחיו דלא תלא וקאי אמשנה ראשונה דאמר תלא: אין אדם צריך לקריות. אפי' שם דלהפרשה כלל למעשר עני של דמאי:

רש"י

איחיציה רבא לרב נחמן. דאמר צעל לאו בכלל בריות הוא: ו**תפא**

נטולה מן היהודים. לכשתתגרש אסורה לינשא דהכי קאמרה ונטולה אני מן היהודים שלא אהנה **ב**) מתשמישו דהיינו דומינא דהנחת תשמישך עלי וכדרכ דאמר כל כי האי גוונא חייל נדרא. והשתא

מיהדר לאיתווי תיובתא דרצ נחמן

אי אמרת בשלמא צעל בכלל בריות הוא אהכי יפר חלקו דכי אמרה נטולה אני מן היהודים הו צעל בכלל ואיתסר ליה מתשמיס והווי להו דברים שביטו לבינה ואהכי יפר כל זמן שהיא ברשותו ולכי נפקא מיניה חיילא נדרא כשאר דברים שביטו לבינה היינו דקמני ותהא נטולה מן היהודים לכשתלא מרשותו של זה שאינה יכולה לינשא לאחרים: **אלא אי אמרת דבעל לא הו בכלל בריות**. ותפשוט דכי אמרה ונטולה אני מן היהודים דלא הו צעל בכלל **א**) משום דלמרינן נדרי עיניו נפש הוא האילן ולכשתתגרש או תתאלמן לא

תוכל להנשא לכל אדם אהכי קרי ליה מהשתא עיניו נפש אע"ג דהשתא כל זמן שהיא תתחיו אינו עיניו נפש דידה והואיל ועיניו נפש אינון אמאי יפר חלקו כשתלא מתתחיו חל הנדר ויפר לה לעולם כשאר נדרי עיניו נפש אלא ש"מ דבעל בכלל בריות הוא ובנדריים שביטו לבינה הוא. מאן דפריך הכי ס"ל דאי לאו משום דבעל בכלל בריות הוא הוה אמינא דתשמיש עיניו נפש הוא ודלא כרצ נחמן דאמר לעיל דתשמיס דברים שביטו לבינה הוא אליבא דר' יוסי: **שאני הכא דמוכחא מילתא דעל היתרא קאסרה נפשה**. כלומר אצלע קאסרה נפשה משום דלדידיה היא דמשתירא אבל לשאר עלמא לא אנטריכא למידר דלא קא משתירא **ו**) בהכי דאשת איש היא: והסניא בצרייטא. בהך פירקין דבמעשר עני מזי לאיתהניוי: **ר' אליעזר אומר**. הלוקח פירות מעם הארץ בשנה השלישית וצא לו להפריש מעשר עני אינו צריך לקרות עליו שם מעשר עני דלמעשר ראשון ליכא למיחש דליתי לוי ראהי דלא יהביה עס הארץ וליתיבי ליה ולתרומה ליכא למיחש דלא נחשדו עמי הארץ על התרומה דאית בה עון מיתה ומעשר שני ליכא בשנה השלישית אבל בתרומת מעשר מיחייב דלא למדנו בה עון מיתה אלא **י**) מהיקשא דתרומה גדולה והואיל ולא כתיב בה בפירוש מיתה מש"ה לא כיית ע"ה [להיקשא] ולא מפריש ממנה תרומת מעשר ועל (אותו) מעשר עני אין צריך לקרות עליו אפילו שם מעשר: ותכ"א

בכלל ובצרייתא דמיתתין בפ"ק דצ"צ דייקא נמי הכי דמיתא התם (דף ת.ו) המודר הנאה מאנשי העיר וצא אדם אחד ושתתא עמם כל ששהא שם שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו ומדקמני לה סתמא משמע ודאי אפילו צא לעיר אחר שנדר אסור צו וכ"כ הרמב"ם ז"ל סתם בפ"ט מהלכות נדרים (הלכה ו') כן ג"ל. ואפשר שהרמב"ץ ז"ל לא חלק ולא הביאו בהלכותיו אלא ללמוד ממנו שאסור בצני אדם שהם בכלל לשונו בשעת אמירה אע"פ שאין בכלל לשונו בשעת חלות הנדר דהאי דינא ליתיה בגמרא דילן אבל לא לסמוך על הירושלמי בהלכתיה וצטעמיה אי נמי דירושלמי גופיה לאותם בני אדם שהם בכלל בשעת חלות הנדר פשיטא ליה מלשון בני אדם בגמרא דילן אבל דמיל אף בתר אמירה מפיק מדר"ע: **איחיציה רבא לרב נחמן ובי' נטולה אני מן היהודים**. שאסרה הנאת תשמיסם עליה ואי אמרת צעל לאו בכלל בריות הוא למה לה הפרה דהא איהו לא הו בכלל איסור: **שאני הכא דמוכחא מילתא דאהיתרא קא אסרה נפשה**. לעולם בעלמא לאו בכלל בריות הוא אבל הכא כשאוסרת עליה הנאת תשמיס ואומרת נטולה אני מן היהודים ע"כ דעתה הוא שיהא צעל בכלל איסורא דאהיתרא קאסרה נפשה דבאיסורא למה לה למיסר כבר אסורה ועומדת וכיון דלית לה היתרא אלא בתשמיס בעלה ע"כ עיקר נדרה הוא לאסור הנאת תשמישו הלכך הכא ודאי ע"כ צעל בכלל בריות הוא. ואיכא נקטי דגרסי ואי אמרת צעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עיניו נפש הוא ליפר לה לעולם וה"פ אי אמרת בשלמא דבעל בכלל בריות הוא וכי אמרה נטולה אני מן היהודים נטולה היא וכי אמרה נטולה לאו בכלל בריות הוא וכי אמרה נטולה לאו בכלל איסור: **שאני הכא דמוכחא מילתא דאהיתרא קאסרה נפשה** כל היהודים ומש"ה יפר חלקו בלצד ואם תתגרש תהא נטולה מן היהודים משום דהו דברים שביטו לבינה שאינו מפר לאחרים וכדאסיקנא לעיל [ע"ש] אלא אי אמרת דבעל לאו בכלל בריות הוא וכי אמרה נטולה אני מן היהודים אין הבצל בכלל א"כ אי אפשר לומר דמתשמיש קאמרה דהא בלא נדרה נמי מיתסרה בהנחת תשמיסם אלא ע"כ נטולה אני מהנחת פירותיהם קאמרה וא"כ נדרי עיניו נפש אינון ויפר לה לעולם דהא אסיקנא בריש פירקין [גס] דמפר צין לעצמו צין לאחרים דליכא למימר נטולה אני מהנחת פירותיהם של יהודים בעודן שלהן קאמרה אבל אי זצין להו צעל מותרת בהן דא"כ אמאי דבעלמא צעל לא הו בכלל בריות הכא הו משום דמוכחא מילתא דאהיתרא דהיינו תשמיס דבעל קאסרה נפשה: **אין אדם צריך (לתרום תרומה מעשר) [נקרות שם על מעשר עני] של דמאי**. הלוקח מעם הארץ צריך לעשר ולתרום תרומת מעשר וותנה לכהן ומעשר ראשון גופיה

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

ר"ן

פר.

מוסף רש"י

נטולה אני מן היהודים. מותרת אני מהם מתשמיש שלא יהנה שום יהודי ממנה (דע"ר פ"א). אין אדם צריך לקרות שם על מעשר עני של דמאי. דלמרינן (סוטה מת.) דיוחק הן גדול שלא בכל גבול ישראל ודאה את עמי הארץ תשודין על המעשרות חוץ מתרומה גדולה, אחר לכן לשראל בני כסס שהתרומה צמיחה כן הטעם ואכל, עמד ומיקח הלוךה מעם הארץ יפריש כל המעשרות ומעבדן לעצמו ומעשר ראשון שחרי מותר לזרים, ומעשר שני חורלו בירושלים, ואם שנת מעשר עני הוא תחלקו ר' אליעזר ותנאים, וקאמר ר"א דלא מביטו אפרוסי מתפיק דלא צריך, אלא אפילו לקרות עליו את השם ולומר מעשר עני של כרי זה היא בנפשו או בדרומו נמי לא צריך (מכות סז:).

פירוש הרא"ש

והתנן בנפולה אני מן היהודים ב'י. הי"ג ואי אמרת צעל לאו בכלל בריות הוא תלקו אתאי צריך להפר דמי שאינו בכלל בריות גם אינו בכלל יהודים וא"כ תלקו אתאי צריך להפר והכי לא אסרה עצמה עליו: שאני הבא דבובחאא ב"ליתא ב'י. דבעלמא לא הו צעל בכלל בריות הכא מוכחא מילתא דהו בכלל יהודים שיהיה לריסא לאסור עצמה אלא ממני שהיא מותרת לו ויפ"ג ואי אמרת צעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עיניו נפש אינון ויפר לעולם וה"פ דאי צעל לא הו בכלל בריות א"כ נטולה אני מן היהודים לאו לעינן תשמיס קאמרה דבנלאו הכי אסוריה להם אלא לעינן הנאה קאמרה שאסרה הנאת עולם עליה והו נדרי עיניו נפש ויפר לעולם ואתאי קאמר ותהא נטולה מן היהודים ואע"ג דלמרינן כיון דבעל לאו בכלל בריות הוא אינו יכול להפר אלא משום קונס שאני נהנה לבריות ומותרת בפירותיהן בדפי' לעיל אבל נטולה אני מן היהודים משמע מפירותיהן הלכך אסוריה להם אף אם ימכרום לאחרים ומשמשתו לא קשיא ליה דה"ק יפר חלקו ושתא מותרת ליהנות מן היהודים בעודה תתחיו ותעמוד אצלו ותשמשט: ובשני שאני הבא דבובחאא ב"ליתא. כלומר לישנא דנטולה אני מן היהודים משמע דמתשמיס קאמרה ובעל הוה בכלל דאהיתרא קאסרה נפשה ולישנא קמא מרזוח ופשוט יותר אלא דאפשר דקשה להו משום דליכא למימר

דלעולם צעל לאו בכלל בריות הוא והאי דצריך להפר חלקו דר"ג דלעיל גבי היא שאל אציע מנתקן וה"ג לפוס ריהטא דעלמא צעל בכלל בריות הוא ולכן נדחקו לעשות גירסא אחרת: אין אדם צריך לקרות שם למעשר עני של דמאי. הלוקח תבואה מע"ה צריך להפריש מעשר ראשון ומעשר שני מספק אצל מעשר עני אין צריך:

נדודר מיורדי הים לאחר שלשים יוש כאן אדם שצשעת נדרו הוא מיורדי הים ולאחר מכן קודם שלשים יום נעשה מיושצי יבשה דתלי ליה האי דינא בפלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבא ולדידן דקי"ל כר' עקיבא אסור צו כיון שהיה מיורדי הים צשעת נדרו וכדכתיבא הא ירושלמי בהלכות הרמב"ן ז"ל צפרק ארבעה נדרים וכדכתיבנא לה נמי לעיל (דף ג.) וכיון דתלי ליה להאי דינא בפלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבא מיניה דכי היכי דבאותן שהיו צשעת נדרו יורדי הים ואח"כ נעשו יושצי יבשה אסור לר' עקיבא ומותר לרבי ישמעאל הכי נמי כי הו איפכא דהיינו באותן בני אדם שהיו צשעת נדרו יושצי יבשה ולאחר מכן נעשו יורדי הים אסור לר' ישמעאל ומותר לרבי ישמעאל ולפוס האי פירושא דרש"י לא א"ע האי ירושלמי כגמרא דילן דהא הכא מסקינן דנהי דבעל לאו בכלל בריות צשעה שנדרה אפי' הכי כשנתגרשה אסורה צו מפני שחזר להיות בכלל בריות אלמא לאו בתר אמירה בלחוד אזלינן. וכי תימא רצ נחמן מוקי לה למתני' כר' ישמעאל דאזיל בתר שעה שהנדר חל בה ומש"ה קמני דנתגרשה אסורה ליהנות מבעלה ליתא דהא סתם לן תנא בהאי פירקא כר"ע דתנן לקמן [פסח:] אמרה הרניי מירה לאחר י' יום אע"פ ששאת בתוך שלשים יום אין יכול להפר אלא ודאי כי קמני דנתגרשה אסורה לצעלה אפילו רבי עקיבא מודה בה הלכך להאי פירושא גמרא דילן לא אתי כירושלמי. ונראה לי דליכא למיסמךן בהא אגמרא דבני מערבא כיון דגמרא דילן פליגא עלה דלפוס גמרינן אסור צין בצני אדם שהיו בכלל לשונו צשעת הנדר צין בצני אדם שהיו בכלל לשונו לאחר מכן ובצדיה דר' עקיבא לא קשיא אהא מלתא כלל משום דהא מילתא תליא בלשון בני אדם ובגמרא דילן סברינן דבכלל לשון בני אדם כולוה בכלל ור"ע במילתיה בתר דרשא דקראי דייק ליה אלא סברי דהוה סתם לשון בני אדם כלל וצירושלמי לא סברי הכי אלא סברי דהנודר מיורדי הים ודאי להנהו דהוו יורדי הים צשעת עיקר נדרו קא מכיין ומש"ה לית ליה למידק אלא לידע איוו שעה הוא עיקר נדרו אם שעת האמירה או שעת החלות ומש"ה אמרינן התם דתלי בפלוגתא דרבי ישמעאל ור' עקיבא. האי הוא פירושא דירושלמי ומאן דלא מפרש ליה הכי לא סבר ליה מיד. ובגמרא דילן סברינן דלא תליא בהא מלתא כלל אלא בלשון בני אדם שכולן

מעבצו